

Súd: Krajský súd Trenčín
Spisová značka: 8Cob/38/2012
Identifikačné číslo súdneho spisu: 3210201818
Dátum vydania rozhodnutia: 20. 03. 2013
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Natália Čekanová
ECLI: ECLI:SK:KSTN:2013:3210201818.3

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Natálie Čekanovej a členov senátu JUDr. Dariny Legerskej a JUDr. Jozefa Janíka v právnej veci žalobcu ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., IČO: 36 226 947, Lichardova 16, Skalica, zastúpený C.. F. D., K. proti žalovanému B.. G. U., U. XXXX/XX, R. nad R. o zaplatenie 705,29 eur s príslušenstvom, na odvolanie žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Bánovce nad Bebravou, sp. zn. 5Cb/22/2010-68 zo dňa 26.1.2012, takto

rozhodol:

Odvolací súd p o t v r d z u j e rozsudok súdu prvého stupňa vo výroku, ktorým bol návrh v časti o zaplatenie sumy 705,29 eur zamietnutý (II) a vo výroku o náhrade trov konania (IV).

Žalovanému náhradu trov odvolacieho konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa rozhodol, že I. žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu 576,70 eur do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku, II. návrh v časti o zaplatenie sumy 705,29 eur zamietal, III. návrh v časti o zaplatenie úroku z omeškania vo výške 9,25% ročne zo sumy 89,27 eur od 30.12.2008 do zaplatenia zamietal, IV. návrh v časti o zaplatenie úroku z omeškania vo výške 14,25% ročne zo sumy 0,01 eur od 30.12.2008 do zaplatenia zamietal, V. žiadny z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. Rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobu považoval iba čiastočne za dôvodnú. Rozhodoval o časti uplatneného nároku žalobcu na zaplatenie zmluvnej pokuty pôvodne vo výške 165,97 eur za porušenie zmluvnej povinnosti žalovaným, ktorý za trvania zmluvného vzťahu v období od januára 2009 do júla 2009 neodoberal od žalobcu náplne do zapožičaných dávkovačov, čím porušil § 2 ods. 6 Všeobecných obchodných podmienok (ďalej iba VOP). Keďže časť tohto nároku žalobcovi súd priznal rozsudkom zo dňa 06.10.2010 sp. zn. 5Cb/22/2010 v sume 89,27 eur, tak po konštatovaní, že tento nárok je dôvodný v celosti, teda v sume 165,97 eur, priznal žalobcovi napadnutým rozsudkom sumu 76,70 eur. O nároku žalobcu na zaplatenie 1 205,28 eur v zmysle § 6 ods. 3 VOP uplatneného ako náhrada škody, ktorá predstavuje 50%, teda polovicu zo súm, ktoré by mu patrili za dobu do ukončenia zmluvného vzťahu odstúpením od zmluvy zo dňa 29.07.2009, doručené žalovanému dňa 06.08.2009 rozhodol tak, že uplatnený nárok žalobcu posúdil ako zmluvnú pokutu, ktorej výšku pre jej neprimeranosť znížil a titulom uplatneného nároku priznal žalobcovi časť vo výške 500,- eur. Prihliadol na hodnotu a význam zabezpečovacej povinnosti a ku skutočnosti, že zmluvná pokuta sa vzťahuje k povinnosti žalovaného zaplatiť faktúru vo výške 89,27 eur v lehote jej splatnosti. Žalovaný bol v omeškaní s jej zaplatením takmer dva roky, okrem toho žalovaný porušil zmluvnú povinnosť tým, že neodoberal náplne do dávkovačov. Keďže pre porušenie poslednej uvedenej povinnosti bola dohodnutá ďalšia zmluvná pokuta, tak dospel k záveru, že je dôvod pre postup podľa § 301 Ob.z. a požadovanú zmluvnú pokutu znížil. V časti o zaplatenie 705,28 eur žalobu zamietol, nakoľko nárok žalobcu posúdil pre neprimeranosť zmluvnej pokuty za nedôvodný. Nárok žalobcu na zaplatenie ceny služieb vo výške 0,01 eur zamietol z dôvodu, že nemá právny základ v dohode o cene služieb, ktorú uzavreli účastníci

konania. Rozhodnutie o náhrade trov konania odôvodnil čiastočným úspechom každej sporovej strany a aplikáciou § 142 ods. 2 O.s.p.

Proti tomuto rozsudku v časti výroku, ktorým bola žaloba zamietnutá (II) a v časti výroku o náhrade trov konania (V) podal odvolanie žalobca. Namietal, že pri posudzovaní výšky zmluvnej pokuty súd prvého stupňa neprihliadol na celú hodnotu a význam zabezpečovacej povinnosti, na ktorú sa zmluvná pokuta vzťahuje. Tou povinnosťou nie je len omeškanie so zaplatením dlžnej faktúry, ale primárne porušenie zmluvnej povinnosti žalovaného ako odberateľa platiť žalobcovi počas 36 mesačného trvania zmluvy sumu 89,27 eur za servisný interval, tak ako to bolo dohodnuté. K porušeniu tejto hlavnej zmluvnej povinnosti (platiť za objednané služby nájomného servisu) je výška zmluvnej pokuty primeraná. Odstúpením od zmluvy z dôvodu porušenia tohto záväzku vznikla žalobcovi škoda rovnajúca sa sume, ktorá by mu patrila pri dodržaní zmluvných dojednaní žalovaným. V čase odstúpenia od zmluvy zostávalo do skončenia zmluvy 27 štvrtýždňových servisných cyklov, čo predstavuje výšku škody v sume 2 410,56 eur (27x89,27). Táto suma vrátane sumy za nezaplatenú faktúru bola zabezpečená zmluvnou pokutou, ktorá pre žalobcu predstavuje paušalizovanú náhradu škody. Je názoru, že súd prvého stupňa nemal aplikovať inštitút moderačného práva, keďže žalobca titulom zmluvnej pokuty uplatňuje iba 50% reálne vznikutej škody v čase odstúpenia od zmluvy a zaistovala sumu 2 499,84 eur. Navrhoval, aby odvolací súd zmenil rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutých častiach výroku tak, že žalovanému uloží povinnosť zaplatiť žalobcovi 705,29 eur, ako aj náhradu trov konania v sume 677,98 eur.

Žalovaný v písomnom vyjadrení k odvolaniu navrhoval, aby odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutých častiach výroku potvrdil ako vecne správny. Je názoru zhodne som záverom súdu prvého stupňa, že dohodnutá zmluvná pokuta je neprimerane vysoká a zmluvné podmienky poskytujú výhody iba dodávateľovi - žalobcovi a pre neho ako odberateľa sú na hranici so šikanou.

Odvolací súd preskúmal vec podľa § 212 ods. 1 O.s.p., bez prejednania odvolania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že nie sú dôvody pre zmenu, ani pre zrušenie rozsudku súdu prvého stupňa v napadnutých častiach výroku.

Z obsahu spisu odvolací súd zistil, že žalobca ako dodávateľ a žalovaný ako odberateľ uzavreli dňa 20.08.2008 o službe nájomného servisu ako nepomenovanú zmluvu (§ 269 ods. 2 Ob.z.) na dobu určitú 36 mesiacov. Medzi účastníkmi konania bolo dohodnuté štvrtýždňové servisné obdobie na dopĺňanie dávkovačov hygienických potrieb. Cena za jedno servisné obdobie bola zmluvne dohodnutá v sume 89,27 eur (2 689,40 Sk). K ukončeniu zmluvy došlo odstúpením od zmluvy zo strany žalobcu dňa 06.08.2009 pre porušenie VOP § 6 ods. 2 a to omeškanie žalovaného s úhradou faktúry č. 695083 v sume 89,27 eur.

Súd prvého stupňa rozsudkom sp. zn. 5Cb/22/2010-33 zo dňa 06.10.2010 a sp. zn. 5Cb/22/2010-68 zo dňa 26.01.2012 právoplatne rozhodol o nárokoch žalobcu na zaplatenie dlžnej sumy vo výške 89,27 eur s príslušenstvom vyúčtovanej žalovanému faktúrou č. 695083 a o nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 165,97 eur. Čiastočne rozhodol o nároku žalobcu, ktorý požadoval na žalovanom titulom náhrady škody v sume 1 205,28 eur a tomuto priznal 500,- eur a uplatňovaný nárok vo svojom základe posúdil ako zmluvné pokuty. V zostávajúcej časti 705,29 eur žalobu zamietol.

Predmetom odvolacieho konania je zamietajúca časť výroku napadnutého rozhodnutia (II) a výrok o náhrade trov konania (V).

Odvolací súd preskúmaním VOP a dojednaní v § 2 ods. 6 a v § 6 ods. 3 dospel k záveru v rozhodnutí pod sp. zn. 8Cob/224/2010 zo dňa 29.09.2011, že týmito dojednaniemi si účastníci konania dohodli zmluvnú pokutu pre prípad porušenia zmluvnej povinnosti.

S ohľadom na odvolaním napadnutú časť rozsudku súdu prvého stupňa, zostáva odvolací súd na svojom právnom názore, že účastníci konania si dohodli v § 6 ods. 3 VOP zmluvné pokuty.

Podľa § 6 ods. 3 VOP prípade, ak ILLE odstúpi od zmluvy z dôvodu porušenia niektorej zo zmluvných povinností odberateľom, najmä a nielen ak sa odberateľ dostane do omeškania s úhradou niektorej splatnej faktúry viac ako 30 dní, zaväzuje sa odberateľ zaplatiť ILLE náhradu škody vo výške 50 % z ceny služby nájomného servisu za obdobie, ktoré by inak zostávalo do skončenia zmluvy uplynutím času a zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- Sk (165,97 eur). Povinnosť na náhradu škody a zaplatenie zmluvnej pokuty trvá aj v prípade, ak k porušeniu zmluvných povinností odberateľa došlo z dôvodu jeho nedbanlivosti.

Za porušenie zmluvnej povinnosti podľa tohto dojednania sa považuje porušenie zmluvnej povinnosti žalovaným, ktoré je dôvodom pre odstúpenie od zmluvy. V danom prípade sa žalovaný dostal do omeškania 30 dní s úhradou splatnej faktúry č. 695083 v sume 89,27 eur a žalobcom uplatnený nárok je za obdobie od odstúpenia od zmluvy 06.08.2009 do 20.08.2011, t.j. za 27 štvortýždňových intervalov. Okrem tohto si účastníci za uvedené porušenie dohodli v § 6 ods. 3 VOP aj jednorázovú zmluvnú pokutu vo výške 165,96 eur (5 000,- Sk), ktorú však žalobca v konaní neuplatňoval. V zmysle § 2 ods. 6 VOP si však uplatnil zmluvnú pokutu vo výške 165,96 eur a súd prvého stupňa mu ju priznal v plnej výške za porušenie zmluvnej povinnosti žalovaným. Tento sa počas trvania zmluvného vzťahu zaviazal užívať v zapožičaných dávkovačoch náplne výhradne od žalobcu ako dodávateľa. Neodobratie náplní podľa servisného kalendára v čase od odstúpenia od zmluvy do dohodnutej doby trvania zmluvy v zmysle tohto dojednania, súd prvého stupňa považoval za hrubé porušenie zmluvných povinností.

Ako je uvedené vyššie, odvolací súd vyslovil právny názor v rozhodnutí pod sp. zn. 8Cob/224/2010-55 zo dňa 29.09.2011, keď konštatoval, že dojednanie v § 6 ods. 3 VOP je dojednaním o zmluvnej pokute. Súd prvého stupňa pri rozhodovaní o uplatnenom nároku žalobcu sa uvedeným právnym názorom riadil, použil moderačné právo, ktoré mu prislúcha a zmluvnú pokutu znížil zo sumy 1 205,28 eur na 500,- eur.

Podľa § 301 Ob.z., neprimerane vysokú zmluvnú pokutu môže súd znížiť s prihliadnutím na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti, a to až do výšky škody, ktorá vznikla do doby súdneho rozhodnutia porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú s vzťahuje zmluvná pokuta. Na náhradu škody, ktorá vznikla neskôr, je poškodený oprávnený do výšky zmluvnej pokuty podľa § 373 a nasl.

Účelom moderačného práva je umožniť súdu dodatočne po vzniku nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty znížiť zmluvnú pokutu a to z dvoch dôvodov. Predovšetkým, aby bolo možné odstrániť tvrdosť zákona, ku ktorej by mohlo dôjsť pri prísnom uplatňovaní zákona. Druhým dôvodom je to, aby o konkrétnom prípade bolo možné zabrániť tomu, aby neprimerane vysoká zmluvná pokuta viedla k neodôvodneným ziskom na strane žalobcu a neprimeranému poškodeniu žalovaného. Pri posudzovaní primeranosti výšky zmluvnej pokuty, súd prihliada na hodnotu a význam zabezpečovacej povinnosti.

Odvolací súd preskúmaním odvolaním napadnutej časti rozhodnutia súdu prvého stupňa dospel k záveru, že súd prvého stupňa pri rozhodovaní o nároku žalobcu prihliadol na zákonné kritéria stanovené v ust. § 301 Ob.z. V danom prípade pri posudzovaní primeranosti zmluvnej pokuty zohľadnil hodnotu zabezpečovacej povinnosti spočívajúcej v cene servisného intervalu v sume 89,27 eur, ako aj skutočnosť, že žalobca chcel dosiahnuť zisk napriek odstúpeniu od zmluvy.

Odvolací súd sa stotožnil s právnym názorom súdu prvého stupňa o neprimeranosti zmluvnej pokuty, ktorý následne postupom podľa § 301 Ob.z., túto modifikoval, preto rozsudok súdu prvého stupňa v zamietajúcej časti potvrdil podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správny. Taktiež za správne považuje rozhodnutie súdu prvého stupňa v časti výroku o náhrade trov konania a v podrobnostiach odkazuje v zmysle § 219 ods. 2 O.s.p. na jeho odôvodnenie napadnutého rozhodnutia.

O náhrade trov odvolacieho konania rozhodol odvolací súd za použitia § 142 ods. 1 a § 224 ods. 1 O.s.p. tak, že úspešnej strane žalovaného náhradu týchto trov nepriznal, lebo preukázateľne mu žiadne nevznikli.

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Trenčíne pomerom tri ku nule.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.